

«J'ai visé le haut de la cuisse» : au procès de l'affaire Théo Luhaka, les policiers font toujours bloc

Lors de leurs interrogatoires, mardi 16 et mercredi 17 janvier à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, les trois agents mis en cause ont tenu une même ligne.

Ils justifient les violences visibles sur les images et nient toutes les autres.

«Le haut de la cuisse, j'ai visé le haut de la cuisse.» Le policier Marc-Antoine C., costume bleu nuit et pull col roulé gris, le répète, d'une voix presque fluette, ce mercredi 17 janvier, devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Le 2 février 2017, à Aulnay-sous-Bois, il assure avoir visé le muscle de Théo Luhaka, avec sa matraque télescopique. Le résultat de ce coup d'«estoc» est dramatique : l'arme pénètre les chairs du jeune homme au niveau de l'anus et rompt définitivement son sphincter. Marc-Antoine C. est aujourd'hui accusé d'avoir exercé des violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, une peine passible de quinze de prison. Avec lui, comparaissent ses collègues Jérémie D. et Tony H., pour d'autres coups, qualifiés de violences aggravées.

Tout au long de leurs interrogatoires, ces mardi 16 et mercredi 17 janvier, les trois policiers sont restés sur une même ligne : tenter de justifier les violences visibles sur les images et nier toutes les autres. Ce 2 février 2017, l'équipage de la brigade spécialisée de terrain (BST) d'Aulnay-sous-Bois décide de se rendre près du centre culturel du Cap, où se trouve un point de deal et où les agents ont l'habitude d'intervenir. «On voulait réaliser un contrôle comme ça, juste pour savoir qui était sur le pont», expose Jérémie D. Ce policier voit son travail dans cette ville comme une «bataille de tranchées» «On était dans un camp, et en face c'était l'autre.»

Marc-Antoine C. parle, lui, du cri d'un guetteur pour justifier la légalité du contrôle d'identité. Quand il descend du véhicule, ce policier se dirige vers un groupe d'une dizaine de jeunes, matraque télescopique à la main. «Pour parer à toute éventualité» mais sans «être en conflit», justifie-t-il devant la cour. Théo Luhaka, lui, «passai[t] dire bonjour» à des amis dans ce groupe, selon le témoignage qu'il a livré à la cour. Très vite le contrôle se tend. Sur les responsabilités de chacun, les versions divergent. Aucune image de ces faits n'est disponible : les policiers ont aligné les jeunes hommes contrôlés à un endroit non couvert par des caméras de vidéosurveillance. Marc-Antoine C. dit avoir reçu un coup au visage de la part de Théo Luhaka, tandis que ce dernier évoque un geste involontaire dans la cohue.

«Effet tunnel»

Quand les policiers et Théo Luhaka réapparaissent dans le champ des caméras, la scène est confuse, plusieurs coups de matraque «fouettés» sont portés par Marc-Antoine C. Théo Luhaka résiste à son interpellation et tombe au sol avec Jérémie D., qui déclenche, involontairement assure-t-il, son aérosol lacrymogène à quelques centimètres du visage du jeune homme. Théo Luhaka se relève, tandis que Jérémie D. reste au sol. «La seule chose que je puisse faire c'est de m'enrouler autour de lui», explique ce dernier, qui s'agrippe aux jambes du jeune homme. Tony H. de son côté, «essaye de récupérer le bras droit de monsieur Luhaka à plusieurs reprises». C'est à ce moment que Marc-Antoine C. donne un coup d'«estoc» avec sa matraque et que Théo Luhaka s'effondre au sol.

Pour justifier le coup de matraque qui a pénétré l'anus de Théo Luhaka, Marc-Antoine C. fait souvent référence à sa «perception», sa «sensation» et à un «effet tunnel» dans lequel il dit se trouver au cours de l'interpellation. Ainsi, le policier assure qu'il craignait pour son collègue Jérémie D. qui était par terre et maintenait les jambes de Théo Luhaka. «Il n'a pas été palpé, est-ce qu'il ne va pas nous sortir quelque chose ? Est-ce qu'il ne va pas mettre un coup, lui écraser un œil ?» fait mine de s'interroger l'accusé face à la cour. Les images de cette scène montrent pourtant qu'à ce moment, les jambes du jeune homme sont immobiles. «Il aurait très bien pu sortir une arme à un moment donné», tente le policier. Jérémie D., examiné par un médecin après les faits, n'a en réalité pas une seule blessure.

«Stimuli»

La certitude exprimée par Marc-Antoine C. sur ce qui justifiait son coup d'«estoc» et son souvenir de la zone qu'il voulait toucher fait tiquer Antoine Vey, l'avocat de Théo Luhaka. Dans sa première audition de garde à vue, Marc-Antoine C. affirmait qu'il n'était pas possible qu'il ait entré sa matraque dans l'anus du jeune homme car il avait porté uniquement «des coups fouettés». Ce n'est pas illogique, certifie Marc-Antoine C., car il disait bien dans son audition avoir donné «des coups au niveau des jambes». L'avocat général, Loïc Pageot, l'interroge pour sa part sur sa capacité à porter un tel coup après avoir été touché par du gaz lacrymogène. «J'avais encore ma lucidité et toutes mes facultés visuelles», répond le mis en cause.

Après s'être effondré au sol, Théo Luhaka reçoit un coup de poing de Tony H. «J'essaye de nouveau de saisir un bras et il gesticule, affirme ce policier. Je lui porte volontairement un coup au niveau du ventre pour lui couper la respiration.» Puis, c'est au tour de Jérémie D. de frapper le jeune, cette fois, alors que les menottes sont déjà passées. L'agent le pousse violemment et sa tête heurte un mur. «Ce n'est pas légitime, j'en ai bien conscience, mais il faut que vous preniez conscience que ce n'est pas fait dans l'optique de lui faire du mal, c'est maladroit, dans un contexte extraordinaire», avance Jérémie D. L'agent Marc-Antoine C. met une gifle à Théo Luhaka, également quand il est menotté. «Vous reconnaissez un coup illégal ?» l'interroge Antoine Vey. Un peu plus tôt le policier disait le «regretter» mais tentait de minimiser. En réponse, le policier va jusqu'à parler d'un malheureux «stimuli» au niveau de sa joue. La salle sursaute.

La suite de l'interpellation se déroule derrière l'angle mort du mur du centre culturel. Théo Luhaka, toujours menotté, affirme avoir reçu de nombreux coups à cet endroit, à l'abri des regards. Une séquence vidéo de quelques secondes, filmée par une riveraine depuis un immeuble, permet de voir les agents le saisir violemment. «Même s'il est menotté, il peut porter des coups, donc on le fait asseoir», justifie Marc-Antoine C. «On l'assoit au sol de manière ferme», assure de son côté Tony H. Ce dernier semble également donner un grand coup de pied au jeune homme. Un geste pour lequel

il n'est pas poursuivi.

Propos mensongers

Une photo de Théo Luhaka par l'un des agents, alors qu'il gît pratiquement inconscient sur le carrelage du commissariat permet de voir d'importantes traces de sang sur son tee-shirt. Les avocats du jeune homme affirment que ces marques témoignent de coups qui ont continué de pleuvoir sur lui lors du trajet en voiture. Marc-Antoine C. a une autre explication : «Il était congestionné et a commencé à souffler par le nez pour libérer ses voies respiratoires, ça a déclenché un saignement.»

L'enquête a permis de déterminer que dans la voiture, une photo de Théo Luhaka avait été prise par Jérémie D. Les policiers affirment qu'elle devait servir à décrire les blessures dans le procès-verbal d'interpellation. Or, il n'en est justement pas fait mention. «On a dû faire du boulot sous pression, il y a dû y avoir des omissions» , argumente Jérémie D. L'avocat général Loïc Pageot épingle également des propos mensongers des policiers dans plusieurs de leurs récits consignés dans les différents procès-verbaux : «Vous êtes toujours plus précis pour évoquer ce que vous subissez que ce que vous avez fait subir.»

Pour aller plus loin :

Dans la même rubrique

[https://www.liberation.fr/resizer/T-5ypnminMwgJhVp7HQWHufiPug=/1200x630/filters:format\(jpg\):quality\(70\):focal\(2739x1576:2749x1586\)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/PMUVLP2LWBEV5ICGJ2RTEPKM4M.jpg](https://www.liberation.fr/resizer/T-5ypnminMwgJhVp7HQWHufiPug=/1200x630/filters:format(jpg):quality(70):focal(2739x1576:2749x1586)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/PMUVLP2LWBEV5ICGJ2RTEPKM4M.jpg)

[https://www.liberation.fr/resizer/aU8y5-V-bI9m36dB4ANX06v4ims=/768x512/filters:format\(jpg\):quality\(70\):focal\(2895x1955:2905x1965\)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/JNYGBRCGP5A3DIZF3WGEK63XZM.jpg](https://www.liberation.fr/resizer/aU8y5-V-bI9m36dB4ANX06v4ims=/768x512/filters:format(jpg):quality(70):focal(2895x1955:2905x1965)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/liberation/JNYGBRCGP5A3DIZF3WGEK63XZM.jpg)

par Ismaël Halissat